

주의 요구 / 통 보

1. 제 목: 국유증권 물납법인 주주총회 출석 검토 및 결과보고
불철저
2. 소관부점: 국유증권관리처
3. 내 용:

가. 업무개요

국유증권관리처는 「업무분장세칙」 제28조 제2호 및 제4호에 따라 국유 유가증권 관리·처분 업무 및 국유 유가증권 업무 관련 내규 관리 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제67조 제1항에 따르면 공사는 수탁증권 발행법인(이하 “물납법인”이라 한다)의 주주총회에 출석하여 의결권을 행사하되, 일정 중복 등의 사유로 주주총회에 출석하기 곤란할 때에는 의안의 중요도를 고려하여 출석 여부를 결정하여야 하며

같은 조 제2항에 따르면 주주총회가 개최된 때에는 물납법인으로부터 의사록 등을 제출⁷⁵⁾받아 그 결과를 검토하고 적절한 조치를 취하도록 되어 있다.

75) 「상법」 제396조에 따르면 주식회사의 이사는 주주총회의 의사록을 본점과 지점에 비치하여야 하며, 주주는 영업시간 내 언제든지 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다고 되어 있음

따라서, 공사는 주주총회 개최 전에는 주주총회 일시 및 장소 등을 고려하여 주주총회 출석 및 의결권행사 여부를 미리 결정하여야 하며, 주주총회 개최 후에는 출석여부와 관계없이 물납법인으로부터 의사록 등을 제출받아 주주총회 결과를 적기에 보고하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중 물납법인의 주주총회 출석 여부 검토 및 주주총회 결과보고 등을 적기에 이행하였는지를 점검한 결과

(1) 주주총회 출석 여부 검토 불철저

물납법인 ♡♡♡♡♡(주)는 2024. 4. 12. 공사로 주주총회 소집 통지서를 발송하고 2024. 4. 29. 오전 9시에 임시 주주총회를 개최하였으나, 주주총회 개최 이후인 오후 16시 11분에 주주총회 불참 및 의결권 미행사 결재⁷⁶⁾를 승인받았고

물납법인 (주)♠♠♠♠은 2022. 11. 10. 공사로 주주총회 소집 통지서를 발송하고 2022. 11. 30. 오후 2시에 서울에서 임시 주주총회를 개최하였으나, 주주총회 개최 직전인 오후 1시 32분에 주주총회 불참 및 의결권 미행사⁷⁷⁾ 결재를 승인받는 등

[표 26]과 같이 물납법인 주주총회 개최 직전 또는 이후에 주주총회 출석 및 의결권행사 여부를 승인받은 사례가 5건 확인되었다.

76) 사내이사 신규 선임건으로 주요 약력을 고려하였을 때 전문성이 충분한 것으로 판단되며, 지분구조상 공사의 의결권 행사와 관계없이 원안가결이 예상되어 불참 및 의결권 미행사

77) 대표이사 사임에 따른 사내이사 보선 건으로 특이사항이 없어 불참 및 의결권 미행사

[표 26] 주주총회 출석 검토 불철저 현황

순번	법인명	주총장소	주총일시	승인일시	출석 여부
----	-----	------	------	------	-------

“기재 생략”

(2) 주주총회 결과보고 불철저

물납법인 (주)◇◇◇◇◇◇◇는 2023. 3. 31. 정기 주주총회를 개최하였고 담당자가 참석하여 의결권을 행사하였으나, 주주총회일로부터 1년이 지난 2024. 4. 22. 결과보고를 하였으며

물납법인 * * * * * (주)는 2022. 5. 12. 임시 주주총회를 개최하였으나 담당자가 불참⁷⁸⁾하였고, 주주총회일로부터 약 6개월이 지난 2022. 11. 10. 결과보고를 하는 등

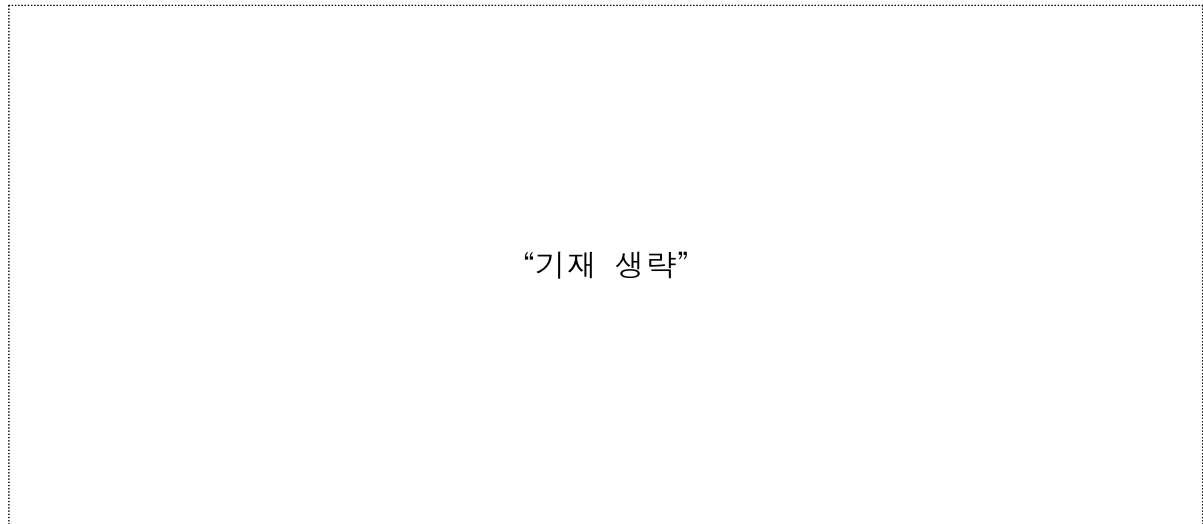
[별표 5] “주주총회 결과보고 불철저 명세”와 같이 물납법인 주주총회일로부터 3개월을 경과하여 주주총회 결과보고를 한 사례가 32건 확인되었다.

한편, [그림 5]와 같이 「국유증권 업무매뉴얼」에서 주주총회일로부터 2개월 내 의사록을 수령하여 주주총회 결과보고를 하도록 ‘권장’하고 있으나, 내규에 주주총회 결과보고 기한이 정해져 있지 않으므로

적기에 주주총회 결과를 검토하여 증권관리 등에 필요한 조치를 취할 수 있도록 주주총회 결과보고 기한을 정하여 내규에 명시할 필요가 있다.

78) 대표이사 임기만료에 따른 연임 건으로 특이사항이 없어 주주총회 불참

[그림 5] 「국유증권 업무매뉴얼」 ‘주주권 행사 업무 프로세스’ 발췌



[소관부점 의견] 국유증권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 주주총회 출석 검토 및 결과보고를 철저히 하고 관련 내규 개정을 검토하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

국유증권관리처장은 물납법인 주주총회 개최 직전 또는 이후에 주주총회 출석 및 의결권행사 여부를 승인받거나, 주주총회 결과보고를 지연하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람(주의)

주주총회 결과보고 기한을 합리적으로 정하여 관련 내규에 반영하시기 바랍니다.(통보)

[별표 5]

주주총회 결과보고 불철저 명세

(단위: 일)

순번	법인명	주주총회일 (A)	결과보고일 (B)	경과기간 (B-A)
----	-----	--------------	--------------	---------------

“기재 생략”